



גליון 289

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:00
בבית המדרש 'יחזקאל דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממור"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ה שבט תשפ"ה

פרשת תרומה - שקלים

ענייני ארבע פרשיות

נושאי השיעור: בין קדושת החיים לקידוש הרציחה | הטעם שקוראים פרשת שקלים בשבת זו | סדר קביעת ארבע פרשיות | שתי שבתות עם אותה הפטרה | חיוב קריאת פרשת זכור | אם כל קריאת התורה היא מדאורייתא או מדרבנן | אם חיוב ברכות התורה הוא מדאורייתא או מדרבנן | חיוב קריאת פרשת פרה | להקפיד על סופר ירא שמים לכתובת סת"ם | 'חק תוכות' בכתיבת סת"ם | 'לשמה' בכתיבת שמות הקודש | קריאה בציבור מתוך ספר תורה פסול | ויבוא עמלק - ומי הביא את עמלק? | נותן לרשע רע כרשעתו

של חסד ואהבת הבריות. ובעזרת השם נזכה בזכות זה לישועה גדולה מכל אויבנו, אמן כן יהי רצון.

ב. קריאת פרשת שקלים

השבת נוציא שלושה ספרי תורה ונקרא תחילה בספר הראשון בפרשת השבוע. לאחר מכן בספר השני נקרא בקרבנות שבת וראש חודש. ובספר השלישי נקרא פרשת שקלים. זו תקנת חז"ל לקרוא פרשת שקלים בשבת הסמוכה לראש חודש אדר. ואם חל בשבת - כמו השנה - קוראים בשבת עצמה.

חז"ל בסוף מסכת מגילה (פ"ט) מבארים למה קוראים פרשת שקלים, שהנה כשבית המקדש היה קיים היו מקריבים על גבי המזבח קרבנות יחיד וקרבנות ציבור. קרבנות יחיד זה שאדם מביא למשל, קרבן חטאת כאשר נכשל בדבר שיש בו כרת או מיתה בידי שמים בשוגג. כמו כן יש עבירות שמביאים עליהם קרבן אשם וכיו"ב. וכן בחגים, צריכים להביא עולת ראיה ושלמי חגיגה.

קרבנות ציבור, למשל קרבנות תמידין ומוספין ועוד. קרבן תמיד מהו, שבבית המקדש היו מביאים כל יום שני כבשים (ומדלג כה, ז) "את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים". הקרבן הראשון שהיו מביאים בכל בוקר היה כבש לקרבן תמיד, והקרבן האחרון היה תמיד של בין הערביים. במשך היום מביאים את שאר הקרבנות. יש על כך מסכת שלמה מסכת תמיד. כמו כן קרבנות המוספין שהיו מקריבים בימי המועדים,

א. ראו מה בין בני לבן חמי

בימים האלה אנו רואים את ההבדל בינינו לבין השכנים שלנו, "בני הדודים" שלנו במרכאות... ראו מה בין בני לבן חמי, איך שהם מקדשים את הרציחה, את האכזריות הנוראה, שאנחנו לא יכולים להתרגל לזה. אנחנו שומעים דברים מסמרי שיער על מה שהם עושים ה". עכשיו חזרתי מבית הנשיא, היתה שם ועידה של כל ארגוני החסד שבציבור החרדי. אמנם הם ארגונים חרדיים אבל כמובן שהם עוזרים לכל מי שפונה אליהם. ולראות ולהתפעל מה ההבדל בינינו לבין 'בני דודינו'. בדיוק הפוך: אצלנו יש ארגוני חסד שעוסקים בכל נושא של חסד. היום היו שם מאות אנשים שעוסקים בחסד בתחום הרפואה, לעזור ולסעוד משפחות, לסייע בידם בהכוונה לרופאים מתאימים. אנשים שנמצאים במצב שהם אובדי עצות - יש להם כתובת. הם יודעים איך לכוון ולהוביל בחסד, חמלה ורחמים. וזה עם ישראל: ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אנחנו צריכים להמשיך בדרך שלנו, בדרך של חסד, זו התשובה שלנו.

כמה שילעזזו אומות העולם נגד עם ישראל, אנחנו יודעים את האמת מי אנחנו ומי הם... כל אותם שמטיפים לנו מוסר, הרי ראינו את כל האומות הללו מה הם עשו בזמן השואה, מה הם עשו במשך אלפי השנים מאז שהנצרות השתלטה על כל אירופה. אנחנו ראינו מה שהם עשו כל השנים והנה הם באים להטיף לנו מוסר!

אבל את האמת שלנו אנחנו יודעים, ואנחנו נמשיך ללכת בדרך האמת שלנו,

מתקיים בכל יום ראשון בשעה 20:00

בבית המדרש 'יחזקאל דעת' הר - נוף ירושלים

ניתן לקבל את העלון

office@ydaat.co.il

058.395.3778

השיעור מועבר בשידור חי

ברדיו 'קול ברמה'

FM 92.1 104.3 105.7

חדש ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקוד הדפוס

במספר הייעודי: 073.371.8169

לצפייה בשיעור http://ydaat.co.il

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון

ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

התורה נחשבת לדאורייתא. ומבאר, שכיון שזו תקנת משה הרי שלמרות שלא כתוב במפורש בתורה עדיין יש לזה תוקף של דאורייתא. וכך סבר גם חתנו הט"ז (ספ"ד).

אכן גם הריטב"א (עמ"ס ברכות כה.) סבר כך, שקריאת התורה היא דאורייתא, וכדבריו כתב גם הרשב"ץ (ח"ד סימן קסג), אך הם כתבו מטעם אחר, ששניהם מביאים ראיה שברכות התורה הוא חיוב דאורייתא, ולא ייתכן שהברכה על המצוה תהיה מדאורייתא, והמצוה עצמה - קריאת התורה - תהיה דרבנן. לכן דעתם שקריאת התורה היא דאורייתא.

ז. להלכה - חיוב ברכות התורה מדרבנן

יש דיון בהלכות ברכות התורה (סימן מז) שמברכים בבוקר, האם ברכות התורה הן דאורייתא או דרבנן. ואמנם המשנה ברורה (סק"א) כתב שזה דאורייתא. אבל הרמב"ם (פרק ב מהלכות ברכות הלכה יד וראה גם פרק ח הלכה יב) כתב, והעתיקו מרן השלחן ערוך (סימן קפד סעיף ד) וז"ל: "כל הברכות כולן, אם נסתפק אדם בהן אינו חוזר ומברך, חוץ מברכת המזון שלפי שהיא של תורה". [למעשה כאן כתוב הכלל של ספק ברכות להקל ואכמ"ל]. אבל איך שיהיה, ברכת המזון היא מהתורה, שכתוב ואכלת ושבעת וברכת. והנה הם לא כותבים "חוץ מברכת המזון וברכות התורה" - משמע שדעת מרן והרמב"ם שברכות התורה אינן דאורייתא אלא חיובן הוא מדרבנן.

ח. פרשת זכור ופרשת פרה הן דאורייתא

לעצם הדבר שהב"ח והט"ז סוברים תקנת משה דאורייתא, מרן השלחן ערוך לא סבר כך, כיון שמרן (סימן תרפ"ה) כותב וז"ל: יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקרואה מדאורייתא, לפיכך בני היישובים שאין להם מניין צריכים לבוא למקום שיש מניין בשבתות הללו כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא. ע"כ. מרן השלחן ערוך כתב את זה גם לגבי הלכות שניים מקרא ואחד תרגום (סימן קמז סעיף ב), אם אפשר לקרוא שמו"ת באמצע קריאת התורה. והוא מביא שם דעות בנושאים הללו, ולבסוף כתב וז"ל: "וכל זה אינו עניין לפרשת זכור ופרשת פרה שחייבים לקרואה מדאורייתא".

הגאון מוילנא (סימן קמז) תמה מאוד על פרשת פרה, איפה כתוב שצריך לקרוא פרשת פרה. והוא כותב שזו טעות בתוספות, ובאמת רק קריאת זכור הוא דאורייתא. אבל למעשה לא ייתכן לומר כך, מכיוון שדברי התוספות הללו מופיעים בכמה ראשונים, וגם מרן השלחן ערוך השווה את פרשת זכור לפרשת פרה ששתיהן מדאורייתא.

ט. החיוב מהתורה הוא לקרוא מתוך ספר תורה

לאור כל האמור לדעת מרן השלחן ערוך, פרשת זכור היא פרשה מאוד מיוחדת שמצוות עשה מן התורה לקרואה. ואכן כולם מודים, שיש לנו כמה זכירות בתורה ואחת מהן היא "זכור את אשר עשה לך עמלק". וודאי שזה חיוב דאורייתא. אך יש לדון האם החיוב לקרוא פרשת זכור מתוך ספר תורה בבית הכנסת במניין זה דאורייתא. או רק עצם הקריאה מתוך ספר תורה. ויש בזה דעות מדעות שונות. בגמרא במסכת מגילה (י"ח) כתוב על מגילת אסתר, "קראה על פה לא יצא" - מי שקרא את המגילה בעל פה לא יצא. שואלת הגמרא, מניין שקריאת המגילה בעל פה לא יוצאים בזה ידי חובה? והגמרא אומרת, שהנה לגבי מגילה נאמר (אסתר ט, כח) "והימים האלה נזכרים ונעשים". כתוב כאן לשון 'זכירה', ובמעשה עמלק נאמר גם לשון 'זכירה' (שמות יז, יד) "כתוב זאת זיכרון בספר". ודרשו חז"ל, מה קריאת זכור בספר אף קריאת מגילה בספר. פירוש הדברים שכמו שקריאת פרשת זכור צריכה להיות מתוך ספר תורה, אף כאן בספר - מגילת אסתר צריכה להיות מתוך מגילה כשרה ולא על פה. זה הפשט הפשוט של הגמרא ומכאן לכאורה אנו חנו למדים, וכך כותבים כמה ראשונים, שעצם קריאת פרשת זכור בספר תורה היא דאורייתא. אכן בחידושי הריטב"א וכן הפני יהושע במסכת מגילה שם נראה שלמדו קצת אחרת בפשט הגמרא. אבל להלכה רוב הפוסקים נקטו שעצם הקריאה מתוך ספר תורה הוא מצות עשה מן התורה.

י. החשיבות שהסופר יהיה ירא שמים

הנידון הזה משליך מאוד על כל ההתייחסות שלנו לקריאה הזו, שהיא איננה דומה לכל שאר קריאת התורה, ונרחיב מעט את הדברים. הנה ב"ה

בשבתות ובראשי חודשים. שזה קרבן נוסף על כל הקרבנות. כמו כן יש את קרבנות המזבח, שהיה צריך לעבוד כל הזמן בלי הפסקה, אום יש מצב שאין אף אחד שיש לו להביא קרבן, ב"ה לא עשו עבירות, אין להם נדרים ונדבות או קרבן תודה וכיו"ב, אז היו מביאים קרבנות ציבור. זה נקרא 'קִיץ המזבח' - וכל זה כדי שהמזבח לא ינוח לרגע. וקרבנות ציבור צריכים לבוא מכספי ציבור שכל אחד מעם ישראל צריך היה לתרום. והיו מקריבים את הקרבנות הללו עבור כל כלל ישראל.

והנה חז"ל דורשים מהפסוק (ס"ה יד) "זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה" שמראש חודש ניסן היו צריכים להביא קרבנות מתרומה חדשה. ועם ישראל היו תורמים את התרומה הזאת בחודש אדר. ואכן בזמן שבית המקדש היה קיים "באחד באדר משמיעין על השקלים" (שקלים פ"א מ"ח ומגילה ס"ה) בתי דין היו מכריזים כבר בראש חודש אדר שכל אחד צריך להביא מחצית השקל תרומה, וזו השותפות שלו בקרבנות הציבור בבית המקדש. ועד פורים אנשים היו מביאים את התרומות. וזו הסיבה שתקנו לקרוא פרשת שקלים בימינו שאין לנו קרבנות, שנזכור את המצווה הזאת לתרום לבית המקדש.

למעשה, כיום שאין לנו את בית המקדש ואין קרבנות - אין חיוב מן התורה להביא את המחצית השקל, אבל אנו מביאים 'זכר למחצית השקל'. ויש מנהגים ממנהגים שונים בזה ונדבר עליהם בשיעור הבא בעז"ה.

ג. ארבע פרשיות ושבתות הפסקה

המשנה במסכת מגילה (כ"ט) אומרת, שישנן ארבע פרשיות: שקלים, זכור, פרה והחודש. בשבת הראשונה בחודש אדר קוראים פרשת שקלים. ובשבת הסמוכה לפורים קוראים פרשת זכור. מיד לאחר פורים קוראים את פרשת פרה - והטעם, שעם ישראל צריכים להתכונן ולהיטהר כדי לעלות לרגל ולהביא קרבן פסח. ופרשת החודש קוראים בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן שהשנה חל ביום ראשון. במשך השנים השבתות הללו אינן רצופות, ותמיד יש הפסקה. השנה, שפורים הוא 'פורים משולש', וי"ד באדר חל ביום שישי, וקוראים את המגילה ביום שישי בכל העולם - גם בירושלים, הרי שיש שבת הפסקה בכל העולם בשבת הזו - פרשת כי תשא - מלבד בירושלים שבה קוראים את פרשת 'ויבוא עמלק'. [וגם 'על הניסים'].

ד. שתי שבתות - אותה הפטרה

דרך אגב, יש השנה דבר מאוד נדיר. שזו האפשרות היחידה שקוראים במשך שתי שבתות את אותה הפטרה. משום שבשבת זכור קוראים "כה אמר ה' פקדתי את אשר עשה עמלק". וגם בשבת של פורים שבשונה מכל העולם שמפטרים "ויד ה' היתה אל אליהו" - פרשת הר הכרמל, בירושלים לעומת זאת, מפטירים שוב פעם את הפטרה שאמרנו בפרשת זכור.

השנה זו שנה מיוחדת: גם ערב פסח חל בשבת, ויש לזה הרבה הלכות. ובעז"ה נקדיש שיעורים מיוחדים לנושאים הללו. וגם פורים משולש. וזה קורה פעם בכמה שנים, השנה זה כך לאחר כמה שנים שלא היה ככה.

ה. מי תיקן לקרוא בתורה

בקריאת פרשת זכור יש הרבה הלכות שצריכים לדעת. היא באמת פרשה שונה מאוד מכל קריאת התורה. הנה קריאת התורה שבכל שבת, בגמרא במסכת בבא קמא (פ"ג) איתא, שמשנה רבינו תיקן לישראל שיהיו קוראים בשבת ובשני וחמישי, כדי שלא יעברו עליהם שלושה ימים בלי קריאת התורה. עזרא הסופר תיקן את קריאת התורה בשבת במנחה. ויש כל מיני דעות בעניין הזה. ישנם דברים שבאו רק בתקופת התנאים, ומשה ועזרא לא תיקנו אותם. כמו כן ישנם קריאות מסוימות שזו תקנת הגאונים. אני כתבתי על כל הנושא הזה בהרחבה בהלכה ברורה חלק ז' (ש"ס אלוהות יוסף סימן ג), שם יש תשובה ארוכה בנושא הזה והסברתי מי תיקן מה וכו'.

ו. לרוב הראשונים קריאת התורה היא מדרבנן

הנה לרוב הראשונים כל קריאת התורה היא מדרבנן. כיון שתקנת משה הרי היא דרבנן. התוספות (נדרות יז, ד"ה בלשון) כותבים בפירוש, שרק קריאת פרשת זכור זה דאורייתא. וכן כתב הרא"ש בכמה מקומות (נדרות פ"ז סימן כ ועוד) ובתוספות רבי יהודה שירליאון (עמ"ס ברכות ס"ה) ועוד ראשונים. ומכלל הן אתה שומע לאו - שמשמע שסברו שכל קריאת התורה היא דרבנן. אבל הב"ח (י"ג סימן תרפ"ה) כותב, ומוכיח את דבריו מדברי רש"י, שכל קריאת

יש לנו ספרי תורה כשרים ויש לנו מסורת של הכתיבה שלהם, ובכל שבת אנחנו קוראים בהם. בדורנו גם יש תוכנת מחשב שעל ידה ניתן להגיה את ספרי התורה יותר טוב מעיניים של בשר ודם שלפעמים לא מרגיש. מצד שני, צריך לדעת שהמחשב לא למד קבלה ואין לו רוח הקודש, וספר תורה וגם תפילין ומזוזות צריך לבדוק מי כתב אותם, לא מספיק כתב יפה, הכי חשוב זה היראת שמיים של הסופר.

כאשר הייתי לפני בר המצווה אאמו"ר מרן זצוק"ל הזמין עבורי תפילין אצל סופר אחד הרב טוויל, שהיה מקובל וצדיק יסוד עולם, והיה צריך לחכות שנים עד שהוא היה מוכר תפילין. ואאמו"ר קנה אצלו תפילין לי ולכל האחים שלי.

לאחר כמה שנים שלחתי את התפילין שלי לבדיקה, וב"ה היה כשרות, אבל אמרתי לאאמו"ר, הרי יש כתב יותר יפה, ומה ראה לבחור בסופר הזה? ואז הוא אמר לי, אתה משווה כתב יותר יפה? קודם כל יש בכלל שאלה אם יש דין 'זה אלי ואנוהו' על פרשיות התפילין כיון שהם נמצאים בפנים, יש בזה מחלוקת. [- כתבתי על זה בהלכה ברורה ח"ב סימן לב] אבל גם אם נגיד שכן, אתה משווה כתב של איש צדיק יסוד עולם, שיושב וכותב בקדושה ובטהרה, מכון כל מיני כוונות, זה יותר חשוב מכתב יפה!

יא. חק תוכות

אבל מעבר לזה, גם אם הסופר אינו צדיק יסוד עולם, אבל לכל הפחות צריך שיהיה ירא שמים, כי אם מה שאכפת לו זה הכסף אז הוא יכול לעשות כל מיני דברים לא בסדר. מי שרוצה להיות באמת סופר סת"ם ולדעת את ההלכות כראוי - צריך ללמוד את הנושא אולי שנתיים! אני למדתי את זה שנתיים יומם ולילה! יש כל מיני שאלות קשות מאוד בעניין הזה ואם הסופר לא ירא שמיים זה יכול להיות פסול לגמרי, ואף אחד בעולם לא ידע חוץ מהסופר עצמו! ואם הסופר בעצמו לא למד את ההלכות והוא לא יודע הרי שאם הוא כותב הוא אינו ירא שמים, זה עצמו מעיד על חוסר יראת שמיים.

דוגמא לדבר: הנה יש הלכה שצריך שיהיה 'חק תוכות' - דהיינו שצריך לכתוב את האות בפועל ממש, ולא שהאות נוצרה מאליה. לדוגמה, אם נפלה טיפת דיו על היריעה והתייבשה, והסופר רוצה לגרד סביבה עד שתהיה אות א', הא' הזאת נוצרה מאליה, כיון שלא כתב את הא' ממש, זה נקרא חק תוכות. ויש לכך הרבה דוגמאות, למשל אם הסופר טעה וכתב ד' במקום ר', וחושב לגרד קצת מצד ימין וכך היא תהפך להיות ר' - זה נקרא חק תוכות. ואם הוא יעשה את זה אף אחד לא יכול להרגיש שהוא עשה את זה, אבל זה פסול אפילו בדיעבד, והמחשב לא יכול לדעת דברים כאלו. המחשב יכול לזהות אם יש אות מיותרת או חסרה. כמו כן היום במחשבים המשוכללים, הם יודעים לזהות אם האות היא מוקפת גוויל מכל הצדדים שלה, שלא תידבק אות אחת לשנייה, אבל לא יותר מזה.

יב. מזוזה פסולה ש'הכשיר' אותה

יש סיפור מפורסם שהיה בבני ברק לפני שנים: היה סופר אחד מצוין שהיה כותב מאוד יפה, והיה מאוד מבוקש. והנה, בא אליו אחד שביקש לרכוש מזוזה, והסופר אמר לו שיש לו מזוזה, והוא לא צריך לבדוק את המזוזה כי היא כבר עברה בדיקת מחשב והיא מהודרת. בכל זאת הלך לבדוק את המזוזה במחשב והתשובה של המחשב היתה, שהמזוזה כשרה אבל היא נבדקה כבר פעם.

מי שבדק את המזוזה במחשב מיד בדק גם מה היו התוצאות של הבדיקה הקודמת, והנה הבודק רואה, היתה שם שאלה של חק תוכות, וזה היה פסול. במזוזה שנפסלה מצד של חק תוכות אין שום אפשרות לתקן, כי בתפילין ומזוזות צריך לכתוב כסדרן, וכדי לתקן חק תוכות, אם למשל הוא כתב ב' במקום כ' והוא צריך למחוק את הב' ולכתוב כ', ברגע שהוא מוחק את הב' מיד המזוזה או התפילין ייחשבו שנכתבו שלא כסדרן. ולכן כשיש בעיה של חק תוכות במזוזה - אין שום דרך אחרת חוץ מלגנוז אותה.

והנה, הסופר הזה עבד על המזוזה הזו כל כך קשה, היה חבל לו להפסיד אותה, והוא תיקן את המזוזה... הוא חשב שאף אחד לא ישים לב, והנה הוא נתפס...

הסיפור הזה הגיע לפני הגאון הרב וואזנר זצ"ל, שכששמע על כך הוא הזדעזע, הרי זה סופר שאין לו יראת שמיים! וחובה לפרסם שאסור לקנות אצל הסופר הזה תפילין ומזוזות!

הסופר נבהל מאוד, ורץ אל הרב וואזנר ובכה והתחנן על נפשו, ואמר שזה קרה רק פעם אחת, פחוז עליו יצרו, והוא מוכן להבטיח בתקיעת כף שזה לא יקרה יותר לעולם. והרב וואזנר קיבל את דבריו, וויתר לו.

יג. כתיבה לשמה

יש עוד הלכה שתלויה רק ביראת שמים של הסופר, והיא לקדש את שם השם בכתיבה. שבכל פעם שהסופר כותב שם השם צריך לומר: "הריני כותב לשם קדושת שם השם". ואפילו אם כותב עשר פעמים בכל פעם צריך לקדש את השם. כמו כן בכל תחילת כתיבת ספר תורה צריך לומר לפני שהוא כותב: "הריני כותב לשם קדושת ספר תורה". ובתפילין: "הריני כותב לשם קדושת תפילין". וכן במזוזות. ואין לנו דרך לדעת אם הסופר עשה את זה, אם הוא לא ירא שמים. אף אם הוא ירא שמים, ואירע ששכח, הוא יודע שהיריעה הזו פסולה, וטעונה גזירה.

אמנם אם לא קידש את השם, כיון שאסור למחוק את שם השם אבל מותר לקלף, יש מומחים לקלף, לגרור את הקלף בוהירות שלא יהיה חור, אבל זה דבר מאוד לא מצוי. זה מאוד קשה.

פעם הייתי במקסיקו, והיו שם כמה ספרי תורה שהתברר שכתב אותם סופר שהיתה לו טעות בהלכה, ובאחד משמות הקודש הוא חשב שזה שם של חול, והוא לא קידש אותו. וחתכנו את הגידים של היריעה שבה השם הזה, והוצאנו את היריעה, והבאתי את כל היריעות מהספרי תורה לארץ ומסרתי אותם לאחד מומחה שידע לתקן את כולם ולכתוב יפה מאוד מחדש לשם קדושת שם השם.

למרות כל האמור, אין ספק שהמחשב שינה את המצב לגבי ספרי התורה. אני במשך שנים כמעט לא אירע שספר תורה נמצא פסול בבית הכנסת. לכן אם יש לנו את השילוב של סופר ירא שמים אמיתי, וגם שהוא יודע לכתוב טוב כמו שצריך, והספר תורה עבר הגהת מחשב, וגם זה לא פוטר אותנו מהגהה ידנית - שאדם יעבור ויגיה את הספר תורה, זה כבר לא מצוי שיש ספר תורה פסול. אבל בזמננו היו הרבה מקרים שבאמצע קריאת התורה הספר נמצא פסול. והדין הוא שצריך להחליף את ספר התורה. ונבאר את הדברים.

יד. בירור דעת הרמב"ם אם מותר לקרוא בספר תורה פסול

הרמב"ם בתשובותיו (ש"ת פ"א ה"ז סימן ט) מביא ששאלו אותו אם מותר לברך על ספר תורה פסול. והרמב"ם כתב להתיר. וביאר, שהנה כאשר מברכים על לולב או שופר פסול, הרי שכיון שהלולב או השופר פסולים ממילא הברכה היא לבטלה.

אבל כאשר מברך על ספר תורה, הרי מה הוא אומר: "אשר בחר בנו מכל העמים", הרי לשון הברכה היא לא על הספר תורה עצמו, אלא על עצם נתינת התורה. והרמב"ם מוסיף שכך נהגו לפני רבנו יצחק הלוי, רבנו חנוך הספרדי ורבנו יוסף אבן מיגאש. יש אומרים שהרמב"ם מתכוון להרי"ף, ויש אומרים שרבנו יצחק זה משהו אחר.

והנה הרמב"ם סותר את עצמו. כי מה שאמרנו זו תשובה מפורסמת שנדפסה כבר בדורו של הרמב"ם או מיד לאחר פטירתו. הרשב"א קיבל את התשובה הזאת של הרמב"ם, ושאל (אוצר חכמות חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן א): הרי הרמב"ם בעצמו (פרק י מהלכות ספר תורה הלכה א) כתב על כל הדברים שפוסלים בספר תורה, שאם יש אחד מהפסולים הללו, לא מקיימים בספר תורה הזה מצוות כתיבת ספר תורה, ואין קוראים בו בציבור. כלומר הרמב"ם כותב בפירוש, שאי אפשר לברך בציבור על ספר פסול. וזו סתירה בדברי הרמב"ם. והרשב"א מסיק בעקבות הקושיא הזו, שכנראה הרמב"ם כתב את התשובה בילדותו, ולאחר מכן הרמב"ם חזר בו.

טו. הרבה ראשונים סברו כהרמב"ם בתשובה

מנן הבית יוסף (יו"ד סימן רע"ט) מביא את תשובת הרשב"א, וכותב על כך, שגם אם נאמר שהרמב"ם חזר בו, ולדעתו אי אפשר לברך על ספר תורה פסול, אבל הרי הרמב"ם כותב שהיו גדולי עולם שנהגו ככה. אם כן הרי שיש כאן מחלוקת ראשונים. ובאמת בספרות הראשונים מוצאים כמה שכותבים כך. הר"ן (גיטין פ"א ה) כותב, שאם יש טעות בספר התורה בספר בראשית, אז לא לקרוא בספר הזה בספר בראשית, אבל בספר שמות, ויקרא, במדבר, דברים - אפשר לקרוא.

חכמי נרבונוא (נחמניה שמואלה בלחיות חיים ג"ס) שהיו בתקופתו של הרמב"ם כולם

לבינתיים השומרים לקחו את היועץ כשכולו היה פצע וחבורה ומכה טרייה. ולמחרת הוא בא לארמון, מוכה וחבוש. כשראה אותו המלך הוא רצה לתת לו מוסר, אבל 'לחכימא ברמיזא'... המלך לא רצה לומר לו במפורש אלא ברמז, ולכן אמר לו המלך: "אתה יודע, אני ראיתי מה עשו לך הכלבים הרעים..." כביכול הוא רומז לו שראה מה שהיועץ עשה בעצמו...

והנמשל: "זכור את אשר עשה לך עמלק" - הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזכור את עמלק, אבל נזכור גם כן למה בא עמלק! הרי מה כתוב לפני כן (שמות י, א): "ויחננו ברפידים". אומרים חז"ל (תנחומא בשלח כה): "שרפו ידיהם מהתורה והמצוות". ועוד כתוב שם (שמות טז ז): "על ריב בני ישראל ועל נסותם את ה' לאמר, היש ה' בקרבנו אם אין - ויבוא עמלק". כלומר, אנחנו צריכים להבין שעמלק בא בגלל עוונותינו! לא להשליך את עצמנו, לחפש תירוצים מפה ומשם. כל מה שקורה לנו הכל מאיתו יתברך. והקדוש ברוך הוא גומל לאיש חסיד כמפעלו, ונותן לרשע רע כרשעתו. אם קורה לנו דברים לא טובים, אנחנו צריכים לדעת שזה באשמתנו! והחי ייתן אל ליבו!

כ. ישנו מן המצוות

אותו הדבר רואים גם כן בפורים. המן הרשע שהיה מזרעו של עמלק, וגם הוא בא אל אחשוורוש ואומר לו: "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד", אומרים חז"ל (מגילה יג): שאחשוורוש אמר לו, המן, אתה השתגעת להתחיל עם היהודים?! אתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא?! ואז המן ענה לו: "ישנו" אמרו חז"ל: "ישנו" - ישנו מן המצוות! אל תפחד, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, תהיה לך סיעתא דשמיא, עם ישראל ישנו מן המצוות!

חז"ל אומרים פסוק: "בעצלתיים ימך המקרה" - מי זה המקרה? הקדוש ברוך הוא, שנאמר "המקרה במים עליותיו". "ימך" זה לשון בעצלתיים של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא כביכול נעשה כמו ישן, הוא לא יכול להושיע אותנו, הוא קבע בעולמו שכר ועונש, אין דבר כזה שאנחנו נעשה עוונות והוא יגיד לנו, אני מוותר להם. וחז"ל דנים: למה נתחייבו עם ישראל כליה? זו הייתה גזרה שנתחייבו כליה!

והכל בגלל העצלות. עוונותינו גרמו לנו אלה ואז באמת "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה", כשמרדכי זעק זעקה גדולה ומרה זו הייתה זעקה של התעוררות לעם ישראל, זעקה של תשובה, שכולם יקומו ויחזרו בתשובה! ובאמת אנחנו קוראים במגילה "קיימו וקיבלו היהודים" אומרים חז"ל, שההתעוררות שהיתה בפורים היתה יותר גדולה ממתן תורה, במתן תורה כתוב "ויתייצבו בתחתית ההר" מלמד שכפה עליהם הר כגיגית - אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם". לעומת זאת הרי הסיפור של המן היה ממש בערב פסח, ב"ג ניסן, ואז אסתר אמרה לו "לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום" וכתוב "ויעבור מרדכי" אומרים חז"ל שמרדכי גזר לא לערוך את הסדר! אם אין ישראל פסח למה?! הוא ציווה שכולם יצומו בליל הסדר! וכולם היו עומדים ומתפללים, וזועקים אל הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין וישב על כיסא רחמים! הוא קיבל את התשובה שלנו ולכן נגאלנו!

לכן רבותיי, כשאנחנו רואים מה קורה לנו בימים האלו, אנחנו רואים שהמצב לא פשוט! קרה לנו נס גדול בשבוע שעבר, ביום חמישי בלילה, עם ההתפוצצות של האוטובוסים, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו איזה נס גדול קרה לנו! ולצערנו היו לנו גם הרבה אבדות בכל הזמן הזה! ואיזה צער כל אחד מאיתנו עובר כשהוא שומע את כל הסיפורים מסמרי השיער, מה שקורה לאחינו בני ישראל! ואנחנו צריכים לדעת זה תלוי בנו! הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, על כל אחד ואחד מאיתנו! לא להגיד זה בגלל העוונות של אלה ובגלל אלה, אלא כל אחד שיסתכל על עצמו! ויחשוב שאנחנו מקבלים עלינו עול תורה ועול מצוות! אנחנו נתחזק ובעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו ונזכה לצאת מאפילה לאור גדול, וכימי צאתנו ממצרים וכימי מרדכי ואסתר, הקדוש ברוך הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות ונזכה לגולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון.

פסקו שאפשר לברך על ספר פסול. רבנו שמשון משאנץ (נפטר בשנת ה'תשנ"ב) מו"ר מ"ס מדרש פסול פסול פסול (קצת) כותב כך ועוד. בספר שלי על תשובות הרמב"ם "פאר הדור" הבאתי שורה ארוכה של ראשונים שככה כותבים בפירוש. מצד שני, רוב הראשונים כותבים שלא עושים כן.

טז. הלכה למעשה

למעשה, לפי הרמב"ם בתשובה ולסוברים שאפשר לברך על ספר פסול, יש לומר שאם אין ספר אחר רק פסול, מותר לקרוא בו. וכן אם הספר היה כשר והתגלתה הטעות באמצע הקריאה, שממשיכים לקרוא. אולם לרוב הראשונים שסוברים שאי אפשר לברך על ספר פסול, ומצאו טעות בספר, כיצד צריך לנהוג. האם להחליף ספר תורה ולהתחיל לקרוא מתחילת הפרשה? ואם מצאו טעות בפסוק האחרון, בויקהל פקודי... צריך לקרוא הכל מההתחלה? מרן הבית יוסף (ספ) מביא בשם רבו המהר"י ב"ר שיש לעשות פשרה, ואם מוצאים טעות לא חוזרים מתחילת הפרשה אלא סומכים על הראשונים שסוברים שאפשר לברך על ספר פסול. מצד שני, לא ממשיכים לקרוא ולברך, אלא מחליפים את ספר התורה באחר שהוא בחזקת כשר וממשיכים לקרוא בו. ולא צריך להעלות שבעה עולים בספר השני אלא רק ממשיכים. כי אנחנו מתחשבים מאוד בדעה של הראשונים שסוברים שאפשר לברך על ספר פסול.

כל האמור טוב ויפה בכל קריאת התורה, וכפי שאמרתי ב"ה בימינו זה פחות מצוי. אבל לגבי קריאת פרשת זכור שזו מצוות עשה מן התורה ודאי שראוי לנו להקפיד הרבה יותר על כשרות ספר התורה.

יז. קריאה מספר תורה משוח

יש עוד פרטים בנושא הזה, למשל ישנם דברים בספרי תורה שבדרך כלל מכשירים, כגון קלף משוח, שזו מחלוקת עצומה שמתחילת תקופת האחרונים היתה השאלה הזאת. יש לי בזה תשובה לא ארוכה שאני מתמצת בה את השיטות בהלכה ברורה חלק ב'. ולהלכה אמנם משוח כשר אליבא דכולי עלמא, [- זה מיקל את הכתיבה לסופר], אבל בתפילין ומוזות שזה דאורייתא משתדלים להקפיד על זה. כיום העיבוד של הקלף הוא מאוד משוכלל ומקפידים שלא יהיה משוח. [- דרך אגב, בספר משוח במשך השנים האחרונות נשברות. זה לא מחזיק הרבה שנים]. אשר על כן גם בקריאת פרשת זכור, שזו מצות עשה מן התורה, ראוי שלא לקרוא מספר תורה משוח, למרות שמעיקר הדין אינו מעכב.

יח. להוציא לקריאת זכור את הספר המהודר ביותר שיש

כמו כן יש בתי כנסת שמקבלים תרומות של ספרי תורה שהסופר שכתב אותם לא יפה כל כך, אבל אם הספר כשר אז מקבלים. אבל לקריאת פרשת זכור יש להוציא את הספר היותר כשר ויותר מהודר שיש בבית הכנסת. לא לעשות כבוד לאף אחד, יש אנשים שיש להם אזכרה ורוצים שיוציאו את הספר שלהם, אבל אם הוא לא מהודר אז לא להוציא אותו. ואם יש בעיה של דרכי שלום אז שיוציאו את הספר שלהם, ויכריזו שאחרי זה מוציאים ספר נוסף וקוראים בו. וכל זה כדי להשתדל לקיים את המצווה דאורייתא של זכור בספר תורה מהודר, ושהקריאה תהיה בדקדוק רב כדי לקיים מצוות זכור.

יט. 'ויבוא עמלק' - למה בא עמלק?

הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לזכור מה שעשה עמלק, אאמו"ר מרן זצוק"ל היה רגיל להגיד על זה משל יפה:

היה מלך שהיה לו יועץ נכבד, והנה יום אחד היועץ היה עובר בדרך ליד ארמון המלך, והוא רואה בחצר הארמון פרחים יפים מאוד, ואז הוא חשב, הנה לאשתי יש יום הולדת, אולי אקח פרחים בחינם... הוא חיפש ומצא פירצה בגדר, חדר פנימה וקטף פרחים. אבל מה? הוא לא ידע שהיו שם את הכלבים של המלך, והם הרגישו שמישהו חדר פנימה והתחילו לנבוח ולרוץ, הוא ניסה לברוח אבל הוא לא הספיק, והכלבים התנפלו עליו ונשכו אותו, עד שבאו השומרים והצילו אותו מידם...

המלך שמע את הנביחות של הכלבים, וניגש אל החלון לראות מה קרה, וכדי ביזיון וקצף, בושה וחרפה! היועץ של המלך נתפס בגנבה...